



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1483/2019/2/RH1

///raná, 23 de agosto de 2019.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"RECURSO DE QUEJA EN AUTOS N.N. POR A DETERMINAR"** Expte. N° FPA 1483/2019/2/RH1, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estos autos a conocimiento del Tribunal, a los fines de tratar al recurso de queja interpuesto por Norberto Miguel Marchesini junto con su letrado Dr. Fabián Marcelo Otarán; contra el decreto de fecha 13/05/2019 -cuya copia obra a fs. 13- que rechazó el recurso interpuesto por no haberse acreditado la legitimación profesional del presentante, siendo que el mismo no ha podido ser ingresado al Sistema de Gestión Judicial, desde que no se encuentra validada su actuación procesal, y dispuso el registro de la causa y posteriormente su archivo.

II- Que, la quejosa, alega que la decisión atacada viola la legalidad del debido proceso y niega la garantía de acceso a una tutela judicial continua y efectiva, cita arts. 18 de la C.N; 8 y 25 de la CIDH. y 14 de la PIDCyP. Sostiene que aquélla es un exceso ritual manifiesto, por cuanto le niega el progreso del recurso por una cuestión formal, administrativa y ajena al debido proceso. Cita jurisprudencia.



Expresa que si el rechazo y archivo del expediente se debió a la falta de identificación electrónica judicial (IEJ., Acor. 3/15), el Magistrado omitió observar la constancia de fs. 25 vto. de la presentación, donde ella se consignó manuscrita.

Entiende que cualquier requisito que hubiera incumplido respecto de estas nuevas exigencias informáticas, se debió intimarlo a corregirla antes que negarle el derecho.

Hace consideraciones respecto al fondo de la cuestión e invoca art. 33 inc. 1º c), del CPPN.

Expone que es grave que no se discierna sobre los marcos de competencia y jurisdicción que la Constitución formula y se afecte así su supremacía, a la par, que se ignore el tratamiento procedimental de los arts. 47 y sig. del código de rito, privando al justiciable de la garantía del Juez Natural y recortando arbitrariamente el ámbito de competencia federal que ella impone. Cita jurisprudencia. Solicita se conceda el recurso de queja, se declare mal denegado el de apelación y se envíen las actuaciones e ingresen a su tratamiento.

III- Que, en lo que aquí interesa, el Dr. Fabián Marcelo Otarán, en representación de Norberto Miguel Marchesini, promovió en el escrito de fs. 21/25 vta. -fs. 1/5 vta. del presente- acción inhibitoria contra la competencia de la justicia ordinaria en el





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1483/2019/2/RH1

Legajo N° 2358/16 "BENEDETTI HÉCTOR DARÍO S/ SU DENUNCIA" y solicitó la eximición de prisión del nombrado.

El 19/03/2019 el Magistrado, previa vista al Ministerio Público Fiscal, resolvió desestimar el planteo inhibitorio, la que fue notificada al MPF el 21/03/19 y al solicitante el 15/04/19.

Contra dicha decisión, este último dedujo el 22/04/19, recurso de apelación -obrante a fs. 9/12 del presente-, al cual el Magistrado el 13/05/19 no hizo lugar por falta de legitimación profesional del presentante, atento que el Dr. Fabián Otarán no ha podido ser ingresado al Sistema de Gestión Judicial desde que no se encuentra validada su actuación procesal y dispuso el registro de la causa y posteriormente su archivo, lo que fue notificado el 03/07/19 -cfr. Sistema de Gestión Judicial LEX 100-. Ello habilitó la deducción de la presente queja, en fecha 26/07/19, ante esta Alzada.

IV- a) Que, la queja reúne los requisitos de forma exigidos por la ley procesal, esto es, está presentada en término y se encuentra fundada (art. 477 CPPN).

b) Sentado ello, corresponde precisar que el ordenamiento adjetivo en materia recursiva expresamente prevé un sistema taxativo para las impugnaciones (art. 432 del CPPN) y, en lo que al



recurso de apelación se refiere, es claro el precepto que contempla los supuestos en los cuales el mismo procede, esto es: autos de sobreseimiento, interlocutorios, resoluciones expresamente declaradas apelables o que causen un gravamen irreparable (art. 449 del CPPN).

c) Que, en el caso de autos, cabe destacar que el art. 47 inc. 2º, del CPPN, prevé: *"...Cuando se deniegue el requerimiento de inhibición, la resolución será apelable ante la Cámara de Apelaciones..."*.

Atento lo expuesto, se advierte que el decisorio apelado es de aquéllos expresamente recurribles y que el argumento vertido por el Magistrado no luce razonable, por cuanto en la presentación de fs. 25 y vta. -fs. 5 y vta. del presente- la quejosa consignó en forma manuscrita su domicilio electrónico.

En consecuencia, cabe concluir que el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el magistrado de la instancia inferior es incorrecto y, por ello, debe admitirse el recurso de queja interpuesto.

Por ello, **SE RESUELVE:**

Admitir la queja deducida, declarándose mal denegado el recurso interpuesto, el que se concede sin efecto suspensivo.

Comuníquese al Señor Juez Federal a cargo del Juzgado Federal N° 1 de la Concepción del Uruguay,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1483/2019/2/RH1

a fin de que emplace a las partes y proceda según el trámite respectivo (art. 478 del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, oportunamente, acumúlese al principal.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

ANTE MI

ANDRES PUSKOVIC OLANO
SECRETARIO DE CÁMARA

